

ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ ПО ВОСТОЧНОМУ ОКРУГУ
НЬЮ-ЙОРКА

- X

Соединенные Штаты Америки, : 23-CR-496 (ENV)

Истец , :
-против- : Здание суда Соединенных Штатов
Бруклин, Нью Йорк

Анатолий Легкодымов, :
Июль 18, 2024

Ответчик. : 12:30 p.m.

- - - - - X

ТРАНСКРИПТ ОГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА ДОСТОПОЧТЕННЫМ
ЭРИКОМ Н. ВИТАЛИАНО

СТАРШИЙ ОКРУЖНОЙ СУДЬЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

Участники:

Со стороны правительства: BREON PEACE
Прокурор США
BY: ALEXANDER MINDLIN,
Помощник Прокурора США
271 Cadman Plaza East
Brooklyn, New York

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
КРИПТОВАЛЮТАХ
Wolfe, Trial Attorney

Со стороны ответчика: VENABLE LLP
600 Massachusetts Avenue NW
20001
Washington, DC 20001
BY: MARK E. SCHAMEL, ESQ.

Секретарь суда: Andronikh M. Barna
225 Cadman Plaza East
Brooklyn, New York
(718) 613-2178

Слушания записываются с помощью механической стенографии, стенограмма
составляется с помощью компьютерной транскрипции.

1 (В открытом заседании.)

2 THE COURTROOM DEPUTY: All rise.

3 СЕКРЕТАРЬ СУДА: Прошу всех встать.

4 Суд открыт. Заседание ведет судья Эрик Н. Виталиано.

5 На рассмотрении дело США против Легкоды́мова,

6 дело № 23-CR-496, для вынесения приговора.

7 Прошу адвокатов представиться, начиная с представителей

8 обвинения.

9 Г-Н МИНДЛИН: Добрый день, Ваша Честь.

10 Для обвинения — помощник прокурора США

11 Александр Миндлин.

12 Вместе со мной присутствует мой коллега,

13 адвокат из Национальной группы

14 по вопросам криптовалюты,

15 Сара Вулф.

16 Г-ЖА ВУЛФ: Добрый день.

17 СУДЬЯ: Добрый день, господин Миндлин и все,

18 кто находится за вашим столом.

19 Г-Н ШАМЕЛ: Добрый день, Ваша Честь.

20 Марк Шамел представляет интересы Легкоды́мова,

21 который сидит справа от меня.

22 С вашего разрешения, как ранее было разрешено,

23 прошу разрешить моим двум коллегам,

24 не допущенным к практике в этом суде, присутствовать за

25 столом.

Я полагаю, что у обвинения нет возражений против

присутствия мистера О'Брайена.

СУДЬЯ: Добрый день, мистер Шамел.

1 Да, ваше ходатайство удовлетворено. Добро пожаловать
2 вам и всем вашим коллегам.
И также добро пожаловать Легкоды́мову.

3 Г-Н ШАМЕЛ: Спасибо, Ваша Честь.

4 СЕКРЕТАРЬ СУДА: У нас также присутствует сотрудник
службы пробации,

5 который должен отметить для протокола.

6 Г-ЖА ХУЛТОН: Роберта Хултон, служба пробации.

7 Добрый день, Ваша Честь.

8 СУДЬЯ: Добрый день, офицер Хултон.

9 Рад вас видеть.

10 СЕКРЕТАРЬ СУДА: И, наконец, у нас также присутствует
русский переводчик, который должен представиться для
протокола и принести присягу.

11 Пожалуйста, поднимите правую руку.

12 (Переводчик приведён к присяге/подтверждает обязательства)

13 ПЕРЕВОДЧИК: Хотела бы сделать замечание,

14 что подсудимый говорит на английском языке,

15 поэтому я здесь буду на случай необходимости.

16 СУДЬЯ: Повторите это.

17 ПЕРЕВОДЧИК: Прошу прощения.

18 СУДЬЯ: Все могут присесть и говорить в микрофоны.

19 Это, надеюсь, наши уже постковидные правила.

20 ПЕРЕВОДЧИК: Как я сказала, я не буду переводить

21 для подсудимого, так как он говорит на

22 английском. Буду находиться в режиме ожидания.

23 СУДЬЯ: Итак, вы будете переводчиком

1 на русском языке в режиме ожидания?

2 ПЕРЕВОДЧИК: Да.

3 СУДЬЯ: В любом случае, добро пожаловать.

4 Рад вашему присутствию.

5 ПЕРЕВОДЧИК: Спасибо.

6 Г-Н ШАМЕЛ: Для протокола, Ваша Честь,
7 мы уверены, что Легкоды́мов владеет разговорным английским
8 и если что-то потребуется, мы, конечно,
9 попросим Суд дать минуту для перевода..

10 СУДЬЯ: Без проблем.

11 СЕКРЕТАРЬ СУДА: Все стороны присутствуют,
12 включая подсудимого.

13 СУДЬЯ: Хорошо. Еще раз всем добро пожаловать.

14 Начну с вас, господин Шамел.

15 Легкоды́мов готов к вынесению приговора?

16 Г-Н ШАМЕЛ: Мы готовы, Ваша Честь.

17 Спасибо.

18 СУДЬЯ: Хорошо.

19 Позвольте мне пройтись по стандартным вопросам.

20 Большую часть времени я знаю ответы на них,
21 иногда бывают неожиданности, но начну, как обычно, с вопроса,
22 считает ли какая-либо из сторон, что они имеют право на
23 слушание Фатико и запрашивают его.

24 Господин Шамел?

25 Г-Н ШАМЕЛ: Нет, Ваша Честь.

16 СУДЬЯ: И, господин Миндлин?

17 Г-Н МИНДЛИН: Нет, Ваша Честь.

18 СУДЬЯ: Давайте также зафиксируем в протоколе, что
19 Пробейшн предоставила нам отчет PSR.

20 И один дополнительный документ, если я не
21 ошибаюсь; Офицер Хоултон, это верно?

22 Г-ЖА ХОУЛТОН: Да, только один, Ваша Честь.

23 СУДЬЯ: Тогда вопрос к вам, господин Шамел:
24 получили ли вы эти документы и имели ли возможность
25 полноценно обсудить их с Легкоды'мовым?

26 Г-Н ШАМЕЛ: Я, конечно, ознакомился с отчетом PSR.
27 Прошу прощения, мне просто хотелось бы уточнить,
28 о каком приложении идет речь. Возможно, я его
получил,
29 просто не уверен, когда оно пришло.

15 Можно мне подойти к офицеру Пробейшн, Ваша Честь?

16 СУДЬЯ: Да, пожалуйста.

17 Оно не длинное.

18 (Пауза в ходе заседания.)

19 Г-Н ШАМЕЛ: Ваша честь, у меня этого документа
20 не было, но он достаточно прямолинеен. Пробейшн предоставила
21 мне копии, так как сторона обвинения его не имеет.

22 Не знаю, возможно, мы не получаем все отчеты через
23 ЕСФ, потому что, например, я узнал о переносе вынесения
24 приговора с пятницы на четверг только два дня назад.
25 Возможно, это попало в спам или что-то подобное,

1 но я его не получил.

2 Возможно, я это пропустил, но теперь он у меня есть.

3 СУД: Хорошо. Документ действительно довольно
прямолинейный.

4 Г-Н ШАМЕЛ: Совершенно верно, Ваша честь,
5 так что нам не нужно дополнительное время.

6 СУД: Это замечательно.

7 И, г-н Миндлин, тот же вопрос. Надеюсь, он не попал
8 в ваш спам. Вы получили его копию?

9 Г-Н МИНДЛИН: Да, Ваша честь.

10 СУД: У вас была возможность ознакомиться как с
11 дополнением, так и с основным отчетом Пробейшн?

12 Г-Н МИНДЛИН: Да, Ваша честь.

13 СУД: Это замечательно.

14 Запись также отразит, что Пробейшн не предоставила
15 суду никакой конфиденциальной информации об уголовном
16 преступлении или о личной истории и характеристиках
17 г-на Легкодымова, которая не была бы доступна обеим сторонам.
18 Таким образом, для вынесения приговора мы работаем
19 с одной и той же информацией.

20 Что касается этого отчета, я разделю свое дальнейшее
21 рассмотрение на три части, чтобы определить, есть ли
22 какие-либо возражения или замечания к данной информации.

23 Первый вопрос касается абзацев, описывающих само
24 преступление и личные характеристики
25 обвиняемого.

1 Есть ли возражения или исключения к этим
2 абзацам?

3 Г-н Шамел.

4 Г-Н ШАМЕЛ: Нет исключений в отношении личной истории
5 и этой информации.

6 Наши возражения касаются расчета Руководства,
7 расчета ущерба... (прим. переводчика Guidelines
 calculation)

8 СУД: Мы дойдем до этого.

9 Г-Н ШАМЕЛ: Хорошо.

10 Это единственное, что мы нашли в отчете Пробейшн,
11 и я объясню Вашей чести, в чем состоят наши
 возражения.

12 СУД: Хорошо. Это будет вторым
13 пунктом.

14 Г-н Миндлин, есть ли возражения или исключения
15 по поводу последнего абзаца?

16 Г-Н МИНДЛИН: Нет, Ваша честь.

17 СУД: Хорошо.

18 Далее идут абзацы, где вычисляется уровень
19 правонарушения, включая вопрос, который г-н Шамел
20 только что озвучил.

21 И, офицер Хоултон, как указано в отчете Пробейшн,
22 какой уровень правонарушения был рассчитан?

23 Г-ЖА ХОУЛТОН: Уровень 43.

24 СУД: Итак, это параметры нашего
25 рассмотрения.

1 Г-н Шамел, начнем с вас.

2 Г-Н ШАМЕЛ: Да, Ваша честь.

3 Позвольте мне сначала отметить, что я понимаю,
4 почему Пробейшн пришли к этому заключению.

5 Они опирались на данные, предоставленные
6 правительством, и сообщили мне об этом.

7 Однако, как вы могли видеть из нашего начального
8 меморандума о вынесении приговора,
9 а также более обширного ответа, о котором г-н
10 Миндлин неоднократно упоминал, что он превышает
11 90 страниц, мы изложили, почему считаем, что сумма в
12 700 миллионов долларов существенно завышена.

13 По оценке самого правительства, к гражданам США
14 можно проследить лишь около 31 000 долларов.

15 Даже если принять их оценку в 15 миллионов долларов,
16 связанных, по их словам, с атаками
17 программ-вымогателей, которые могли поступить к
18 американским жертвам через Hydra в Bitzlato.

19 Таким образом, наша позиция заключается в том, что
20 цифры неверны. И я готов подробно это обсудить,
21 если ваша честь захочет.

22 Но идея, что поскольку он владел биржей, то он знал
23 о каких-то вещах – например, я бы указал на шесть
24 дополнительных баллов, упомянутых на десятой
25 странице отчета Пробейшн, которые касаются знания о
26 контролируемых веществах. Правительство хочет

опереться на несколько внутренних сообщений Bitzlato

1 где упоминаются "наркоманы".
 2 Мы подробно объясняли, что это
 3 означает и что это не связано с наркотиками.
 4 Более того, правительство не предоставило никаких
 5 доказательств относительно того, о каких наркотиках идет речь,
 6 в какой юрисдикции и кем.
 7 Мы считаем, что нельзя добавить шесть
 8 баллов за наркотики, когда никто не указывает, где и какие
 9 наркотики были задействованы.
 10 Например, в Польше совершенно иная система легальности
 11 для контролируемых веществ.
 12 Так о чем идет речь? О фармацевтике без рецепта, как в случае
 13 поездок в Канаду? О марихуане, легальной в ряде штатов
 14 США, хоть и нелегальной на федеральном уровне?
 15 О кокаине? О героине? О MDMA?
 16 В материалах дела нет ни слова,
 17 что наркотики были частью транзакций на Hydra.
 18 И уж точно это не тянет на шесть дополнительных баллов.

19 Далее, есть такое понятие как --

20 СУД: Хорошо, давайте разберем по пунктам.

21 Если вы закончили с вопросом о шести баллах,
 22 я спрошу, что скажет по этому поводу г-н Миндлин.

23 Г-Н МИНДЛИН: Конечно, Ваша честь.

24 Хорошо известен тот факт, что обвиняемый

1 понимал, что одна из главных целей его платформы
2 заключалась в предоставлении канала для перевода криптовалюты
3 на Hydra Market и обратно. И он знал, что Hydra Market являлся
4 базаром для наркотиков. Фактически, это было первым
5 предложением статьи о Hydra Market на русскоязычной Википедии,
6 которую подсудимый запросил предоставить своих подчиненных
7 и тщательно изучил.

8 На более низком уровне, сотрудники отдела поддержки
9 постоянно получали запросы вроде: "Хочу купить опиаты на Hydra
10 Market". Идея о том, что все эти люди покупали какие-то
11 транквилизаторы, легальные в Польше, здесь не имеет под собой
12 никаких оснований. Hydra Market был известным зверем.
13 торговая площадка такого рода.

14 Она известна как торговая площадка такого рода.

15 СУД: Г-н Шамел.

16 Г-Н ШАМЕЛ: Ваша честь, то, что сейчас произошло, –
17 это то же самое, что происходит с первого дня этого дела.

18 И снова, я не хочу проявлять неуважение к г-ну
19 Миндлину. На самом деле, он мне даже стал симпатичен.
20 Я просто думаю, что он упускает суть.

21 Заявить, что какие-то люди на другом уровне--
22 опять же, я не хочу в каком-либо смысле умалять значимость
23 людей, работавших в Bitzlato, но мы говорим о сотрудниках
24 колл-центра, а он – основатель. Никогда не было связи между
25 тем, что делали сотрудники колл-центра,

1 и тем, что они приписывают г-ну Легкодымову

2 Верно?

3 Прежде всего, нужно помнить историю создания
4 Bitzlato. Это была платформа, которая предлагалась бесплатно
5 несколько лет до того, как начала приносить хоть какую-то
6 прибыль. Она не создавалась для обслуживания Hydra Market и не
7 предназначалась для торговли наркотиками, как на Hydra Market.
8 Неправомерно выдергивать отдельные транзакции из сотен тысяч и
9 приписывать их действиям г-на Легкоды́мова, основываясь на
10 работе начинающего сотрудника в колл-центре.

11 Более того, когда речь шла о «наркоманах»,
12 мы не говорим о людях, зависимых от наркотиков. Речь шла о
13 пользователях, которые регулярно проводят небольшие сделки,
14 что приносило компании массу хлопот и не было прибыльным.
15 Этих пользователей компания пыталась отсеивать, параллельно с
16 этим усиливая политику идентификации клиентов (KYC),
17 улучшая меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и
18 сотрудничая с правоохрнительными органами, включая ФБР,
19 блокируя счета и замораживая аккаунты, связанные
20 с Hydra.

21 Г-н Миндлин пытается представить суду иную
22 реальность, чем та, какой на самом деле была Bitzlato.
23 И, безусловно, г-н Легкоды́мов не знал о каком-либо
24 «наркобизнесе» или контролируемых веществах. И если нет
25 доказательств того, что он лично взаимодействовал

1 с клиентом, замешанным в наркоторговле,
2 несправедливо применять к нему шестибалльное повышение.

3 Г-Н МИНДЛИН: Ваша честь, позвольте мне
4 сделать несколько замечаний.

5 Во-первых, мы не говорим здесь о Walmart.

6 Это была организация, в которой работало не
7 более 50 или 60 сотрудников.

8 И представление о том, что люди, работающие с пользователями,
9 были настолько оторваны от управленческого уровня, что
10 ничего нельзя приписывать ответчику, кажется неправдоподобным.

11 Кроме того, преступление, в котором г-н Легкодýмов
12 признал себя виновным, связано с владением бизнесом,
13 осуществляющим переводы средств, которые включают
14 незаконные поступления. Это преступление, связанное с
15 созданием и управлением компанией, которая этим занимается.
16 Мы больше не живем в те времена, когда генеральный директор
17 может сказать: «Я не знал, что происходит, потому что
18 я всего лишь генеральный директор». Особенно если он создавал
19 компанию, основным принципом которой было отсутствие
20 необходимости в KYC, и где пользователи не обязаны были
21 предоставлять удостоверение личности. Это предсказуемое
22 следствие того, как была задумана Bitzlato.

23 С учетом замечаний, которые делает г-н Шамел
24 по поводу наркотиков, я не нахожу их убедительными,
25 учитывая реальный контекст этих комментариев.

1 Например, подчиненный или коллега ответчика сказал ему, что
2 пользователи Bitzlato – это люди с темных ресурсов, наркоманы
3 и другие «грязные» личности, и что они преступники, но крупные
4 игроки все равно получают фальшивые документы. Ответчик
5 отреагировал: «Просто набрать кучу наркоманов дешево – не
6 лучшая бизнес-стратегия». Учитывая упоминание о преступниках,
7 я не понимаю утверждения о том, что слово «наркоманы»
8 использовалось в каком-то особом, узкоспециальном значении для
9 обозначения мелких пользователей.

10 Другой пример, на который ссылается адвокат,
11 еще менее правдоподобен. Ответчик и его коллега обсуждали
12 ужесточение мер против пользователей, ищущих наркотики, и как
13 это вредит сайту, на что ответчик явно ответил, ссылаясь на
14 людей, ищущих каннабис.

15 Поэтому утверждение, что все эти ссылки касались
16 якобы просто зависимых пользователей криптоплатформы, не
17 выдерживает критики, особенно учитывая статью в Википедии
18 о Hydra Market, в которой в первом предложении говорилось о
19 том, что Hydra Market был одним из главных ресурсов для
20 покупки наркотиков онлайн.

21 СУД: Я собираюсь прервать этот аргумент.

22 Я считаю, что здесь достаточно оснований – и г-н
23 Миндлин изложил их в суде и более подробно в документах, –
24 чтобы сделать вывод о том, что г-н Легкодýмов знал, что его
25 бизнес по переводу средств обслуживал клиентов, которые,

1 помимо прочего, были связаны с операциями по наркотикам.
2 Этого достаточно, по мнению суда, чтобы обосновать
3 шестибалльное увеличение в рамках официального расчета
4 руководящих принципов Guidelines, который мы сейчас обсуждаем.

5 Это, вероятно, не станет сюрпризом для г-на Шамела,
6 так как он ссылается на огромное количество дел в своих
7 документах, — когда экономические показатели доходят до таких
8 значений, как в этом деле, я нахожу официальные Руководящие
9 принципы Guidelines совершенно бесполезными и не учитываю их
10 при расчете приговора. Я использую так называемые "теневые"
11 Руководящие принципы, предложенные Американской ассоциацией
12 юристов (ABA), которые я давно предпочитаю. Однако мы
13 действуем в правовом режиме, требующем от нас сделать всё
14 возможное для вычисления официальных Руководящих принципов
15 на момент вынесения приговора, даже если мы, как в данном
16 случае, не планируем их придерживаться.

17 Что касается повышения уровня за участие в
18 наркотических транзакциях, то, на мой взгляд, в материалах
19 дела имеется достаточно доказательств, чтобы удовлетворить
20 стандарт "превалирования доказательств", и суд включит
21 шестибалльное повышение в расчеты.

22 Но я понимаю, что это не конец вашего возражения,
23 г-н Шамел, так что я снова передаю вам слово.

24 MR. SCHAMEL: Это не конец, Ваша Честь.

25 И позвольте мне сначала выразить признательность

1 за комментарии, касающиеся вашей практики вынесения
2 приговоров. Я согласен с вами, что, когда мы доходим до таких
3 астрономических цифр, это утрачивает всякую связь со здравым
4 смыслом.

5 Здесь, я считаю, важно учесть, особенно учитывая то,
6 что только что сказал г-н Миндлин, два действительно важных
7 фактора, которые, как мне кажется, суд должен рассмотреть,
8 даже рассматривая "теневые" Руководящие принципы.

9 Во-первых, хотя я и не утверждал, что это был
10 Wal*Mart — компания не имеет большого штата сотрудников, но
11 их достаточно, и они находятся в России. И, как знает г-н
12 Миндлин — и у правительства нет оснований оспаривать
13 этот факт в рамках данного дела, — за 14 месяцев до ареста и
14 своего приезда в США г-н Легкоды'мов жил в Китае. Он и его
15 семья жили в Китае. Он работал над другими проектами.
16 Он по-прежнему был вовлечен в дела компании, я не утверждаю,
17 что он не контактировал с сотрудниками Bitzlato, но он
18 даже не был в стране. Он был в Китае. И, как также
19 известно г-ну Миндлину, за тот год он проехал на велосипеде
20 более 3000 миль. Это много часов на велосипеде. Он не
21 занимался колл-центром. Он не занимался повседневными делами.
22 И, как знает г-н Миндлин — это указано в некоторых различных
23 документах, как в наших, так и в их, — там есть моменты, где
24 он говорит: «Слушайте, если вы не соберётесь, если не начнёте
25 делать свою работу лучше, если мы не будем следовать примеру

1 банков и других организаций и улучшать наше соблюдение
2 требований AML и усиливать меры KYC, я закрою всё это».
3 Думаю, это действительно важный аспект для наших
4 возражений.

5 И второй момент, и я считаю его ещё более важным, —
6 ни одна из этих транзакций не связана с американцами. Ни одна.
7 Мы можем проследить лишь \$31,000, непосредственно связанных с
8 США. И у меня есть основания полагать, хотя мы так и не дошли
9 до этого из-за раннего признания вины — мне было бы очень
10 любопытно, если бы Суд сделал такой запрос, — у меня есть
11 основания полагать, что ФБР пыталось получить доступ к бирже
12 Bitzlato, используя паспорт США, и было отклонено, потому
13 что паспорт США автоматически приводил к отказу, нельзя было
14 а портал Bitzlato — или, прошу прощения, на биржу Bitzlato,
15 если у вас был паспорт США, и что Bitzlato с момента
16 своего создания была рассчитана на работу не с американцами.
17 Она была основана в Гонконге и работала, ориентируясь на
18 Восточную и Западную Азию, Восточную Европу и страны бывшего
19 Советского Союза. Подавляющее большинство её транзакций
20 касалось бывшего Советского Союза. Большинство её сотрудников
21 были либо русскими, либо украинцами. Так что это не
22 американская биржа, и я просто хочу очень чётко обозначить
23 этот момент.

24 Следующий пункт, Ваша честь, а затем, думаю,
25 мы можем обсудить расчёт ущерба. Но деятельность по

1 отмыванию средств – Bitzlato не была создана для этого.

2 Это не было её целью, и её работа не сводилась к этому,

3 это не дело об отмывании денег.

4 Я понимаю, что в соответствии с этим законом это можно

5 назвать «упрощённым» отмыванием, но это не отмывание денег.

6 Это закон – и, несомненно, Ваша честь помнит некоторые

7 вопросы, которые возникли в ходе признания вины, так?

8 Как он мог признать вину. Я помню, как Ваша честь задал мне

9 вопрос, сможет ли он признать вину. У меня были разговоры с
10 правительством, когда мы представляли им нашу позицию,

11 как мы пройдем через правило 11, учитывая его крайне низкий
12 уровень вины, по нашему мнению. И поэтому, я считаю, что

13 утверждение о том, что Bitzlato была компанией, занимавшейся
14 отмыванием средств и заслуживающей дополнительного увеличения
15 на четыре уровня, также не подтверждается материалами дела.

16 Г-Н МИНДЛИН: Ваша честь, если можно, я хотел бы
17 кратко ответить на некоторые замечания, сделанные господином
18 ШАМЕЛОМ до того, как он продолжит, если ему это удобно.

19 СУДЬЯ: Пожалуйста.

20 Г-Н МИНДЛИН: Я сказал господину Шамелу, что его
21 клиент не сможет признать себя виновным, если не сделает
22 полного и недвусмысленного признания ответственности за
23 вмененное преступление, и что правительство не примет
24 оглашение, если оно не будет таким. Я просто хотел бы
25 устранить любые возможные недоразумения на этом счет в
протоколе.

1 Мне показалось, что прозвучало предположение, будто
2 правительство выразило нечто вроде: «Как мы пройдем процедуру
в соответствии с Правилom 11?»

3 СУДЬЯ: Нет, я считаю, что оглашение вины, насколько
4 я помню, было вполне ясным. И было совершенно ясно, что оно
5 было дополнено заявлениями, которые вы сделали, ответом г-на
6 Шамела и моим прямым вопросом к вам, г-н Миндлин, о том,
7 удовлетворяет ли это оглашение всем тем критериям, которые
8 вы только что заявили, что примете только при соблюдении этих
9 критериев. И насколько я понимаю, вы считаете,
10 что получили именно это.

11 Г-Н МИНДЛИН: Да, Ваша честь. Благодарю.

12 И, раз уж я прервал, я хотел бы пригласить господина
13 Шамела продолжить.

14 Г-Н ШАМЕЛ: Как он только что сказал, Ваша честь,
15 это было неудачное выражение, и... я не возражаю против того,
16 что сказал г-н Миндлин. В этом вопросе воспоминания Вашей
17 чести совпадают с моими. Но здесь есть разница между тем,
18 чтобы принять то, что необходимо для завершения процедуры вины
19 — соблюсти формальности при признании вины по элементам
20 обвинения — и согласием с полной картиной дела, как её видит
сторона обвинения.

21 СУДЬЯ: Что ж, я... опять же, я понимаю вашу точку
22 зрения и хорошо помню ваши слова во время признания вины,
23 когда обсуждалось понимание г-ном Легкодымовым так называемых
24 «незаконных транзакций». И, думаю, в целях того, чтобы
25 поставить все точки над «i» и учесть все нюансы, необходимые

1 для этих алгебраических расчетов по Руководящим принципам, в
2 материалах достаточно данных, чтобы сделать вывод, что данный
3 бизнес по передаче средств помогал другим в отмывании денег
4 для преступных целей, что является следующим пунктом усиления
5 наказания. Это то, к чему я пришел.

6 Г-н ШАМЕЛ: Понял.

7 Тогда, думаю, единственный оставшийся вопрос, Ваша
8 Честь, — это расчет ущерба. И я не знаю, что ещё могу добавить
9 к тому, что уже изложено в нашем весьма объемном документе --

10 СУДЬЯ: Позвольте мне также направить беседу здесь.

11 В целом, я согласен с вами, Г-н Шамел.

12 Сумма — это та сумма, которая имеется, и
13 правительство -- не оспариваю расчет правительства, который
14 составляет почти 800 миллионов долларов. Но, думаю, что
15 касается обратному отслеживанию и нахождению привязки к
16 каким-либо конкретным потерпевшим в США -- и, полагаю, это,
17 Г-н МИНДЛИН, было где-то в документации
18 правительства, и я принимаю это как предложение предоставить
19 доказательства, — то, в результате других расследований,
20 которыми занималось ФБР, они смогли установить,
21 что 1,2 миллиона связаны с выкупами, направленными в пользу
22 потерпевших в США. И это та сумма, которую я
23 готов принять для целей расчета по Руководящим принципам. Как
24 я понимаю, это включает, возможно, ваши 30 тысяч с небольшим,
25 Г-н Шамел, или, возможно, дополнительно, неважно.

1 Потому что в таблице, на которую мы ориентируемся,
2 нижняя сумма — 550 тысяч, а я полагаю, верхняя сумма — и
3 г-жа Хоултон меня поправит, как она обычно это делает,
4 если я ошибаюсь, — составляет 1,5 миллиона.

5 Г-ЖА ХОУЛТОН: Верно, Ваша Честь.

6 СУДЬЯ: И это что? Если мы в этом диапазоне,
7 у нас будет уровень 14, добавляем 14 уровней?

8 Г-ЖА ХОУЛТОН: Это будет 8 плюс 14, да, Ваша Честь.

9 СУДЬЯ: Итак, на этом я и остановился. И поскольку ни
10 одна из сторон не согласна с этим, кто угодно может оспорить
11 это.

12 Г-Н МИНДЛИН: Ваша честь, я не собираюсь оспаривать
13 это. Но хотел бы отметить несколько моментов относительно
14 суммы ущерба, если можно.

15 СУДЬЯ: Пожалуйста.

16 Г-Н МИНДЛИН: И я понимаю, что вся эта алгебра
17 Руководящих принципов, как Вы, Ваша честь, упомянули, может
18 показаться чем-то второстепенным, если Ваша честь планирует
19 поступить по-своему при вынесении приговора, но, тем не менее,
20 мы обязаны это сделать, и я хотел бы прояснить несколько
21 вещей.

22 Да, это верно — насчет 1,2 миллиона долларов в
23 средствах от выкупов, выявленных через другие расследования
24 ФБР. Также хочу отметить, что Hydra Market был не только
25 рынком для наркотиков. Это также был рынок для украденных

1 учетных данных и украденных личностей, многие из которых
2 использовались для нанесения ущерба американцам. Так что
3 утверждать, что пользователи в основном не были американцами,
4 конечно, верно, но это упускает тот факт, что эта биржа
5 использовалась для нанесения вреда американцам.

6 Теперь по поводу отслеживания транзакций в
7 блокчейне. Я с интересом прочитал очень длинный отчет
8 эксперта, приложенный к ответу обвиняемого. И, рискуя утомить
9 всех, я хотел бы обратить внимание на одну таблицу в этом
10 отчете, если можно.

11 Эта таблица находится в приложениях к отчету. Итак,
12 если вы откроете ответное заявление обвиняемого на вынесение
13 приговора и перейдете на страницу 33, которая является
14 последней страницей отчета, а затем пролистаете еще три
15 страницы, вы найдете таблицу под названием «Рисунок 1». Для
16 путаницы есть также «Диаграмма 1», но это именно «Рисунок 1».
17 Таблица озаглавлена как-то вроде «Косвенные потоки биткойнов».
18 Это подтверждает довод, который пытается выдвинуть эксперт
19 обвиняемого, а именно, что косвенные потоки криптовалюты, то
20 есть через несколько посредников, трудно отслеживать и
оценивать.

21 И это может быть так, но что поразительно в этой
22 таблице — и в отчете это упоминается лишь вскользь, — это
23 также две строки о прямых переводах. И из этих строк
24 становится ясно, что цифры, указанные Правительством в
25 обвинении, полностью подтверждены экспертом Ответчика. Прямые

1 потоки криптовалюты, то есть без каких-либо посредников, от
2 Hydra Market к Bitzlato были указаны в размере 170,6 миллионов
3 в жалобе Правительства, и двумя другими фирмами, нанятыми
4 Защитой, эти данные указаны как 171,2 и 170,3 миллионов. В
5 другом направлении, деньги, криптовалюта, поступающая от
6 Bitzlato к Hydra Market, Правительство указало 124,4 миллиона,
7 другая фирма – 121 и 124,9 миллионов. Эта косвенная ссылка
8 есть на странице 12 отчета, где говорится, что оценки объема
9 прямых переводов криптовалюты в основном совпадают между
10 Правительством США и двумя частными компаниями и составляют
11 разницу в пределах 0,4 процента и 2,7 процента друг от
12 друга.

13 Это может звучать очень сухо и технически и не
14 особо привлекательно, но я считаю, что это крайне
15 неблагоприятно для позиции Защиты. Простыми словами,
16 этот отчет говорит о том, что Правительство было совершенно
17 право относительно сотен миллионов долларов, которые напрямую
18 поступали на Bitzlato и с него на Hydra, и это поставило бы
19 нас в категорию плюс-28 по Руководящим принципам, то есть во
20 вторую категорию с конца.

21 Я не хочу дальше углубляться в этот вопрос, но не
22 мог оставить этот аргумент без ответа, Ваша честь.

23 СУДЬЯ: Ну, большое спасибо, г-н МИНДЛИН.

24 Господин Шамел, Есть ли что-то, что вы хотите
сказать по этому поводу?

1 Г-Н ШАМЕЛ: Два момента, Ваша честь.

2 Во-первых, я думаю, что важно понять фактически, и,
3 думаю, это не оспаривается, что каждый раз, когда учетная
4 запись идентифицировалась как принадлежащая Hydra, она
5 блокировалась. Кроме того, помимо ответов на запросы ФБР и
6 Министерства юстиции, которые поступали — а их было несколько
7 десятков, направленных в Bitzlato, — а также тысячи запросов
8 со стороны российских правоохранительных органов — и мы
9 можем рассмотреть, почему это делается иначе в России, эти
10 запросы поступают уже по факту, и вы просто сотрудничаете.
11 Учитывая сотрудничество Bitzlato с правоохранительными
12 органами в разных юрисдикциях, важно понимать — и я думаю,
13 что г-н МИНДЛИН упустил это из виду — что когда мы обсуждаем
14 ответственность в отношении г-на Легкоды́мова, это нельзя
15 рассматривать сквозь призму тех возможностей, которые у нас
есть сегодня.

16 На странице 4, в резюме выводов в том самом отчете,
17 доктор Ричард, чью квалификацию, насколько я понимаю,
18 правительство не оспаривает, четко излагает свою позицию — и я
19 здесь ссылаюсь только на второй абзац, который заканчивается
20 следующими словами: «Учитывая отсутствие надежных коммерческих
21 инструментов в то время, для Bitzlato было бы очень сложно,
22 если не невозможно, обнаруживать в реальном времени
23 косвенные переводы между кошельками и кошельками
24 Hydra в 2018 году».

25 То что, приходит на ум среди множества других

1 упоминаний в этом отчете — это тот факт, что у нас в 2024
 2 году появился новый набор инструментов. Так что, пока
 3 правительство может приводить аргументы о том, что они могут
 4 найти сегодня, никто не мог найти это в 2020, 2021 или 2022
 5 годах. Эти инструменты тогда просто не существовали. Поэтому
 6 я считаю, что очень важно учитывать, что даже если цифры,
 7 как считает г-н Миндлин, такие, какие они есть, в Bitzlato
 8 на тот момент никто не знал и не мог знать этого. И если вы
 9 посмотрите на прогресс Bitzlato, на то, что они делали и
 10 пытались делать для улучшения, он был весьма значительным.
 11 Поэтому, мне кажется, важно рассматривать это в определенном
 контексте.

12 СУД: Хорошо.

13 Есть ли что-то еще?

14 Г-Н ШАМЕЛ: Нет, Ваша честь. Не по вопросу
 15 Руководящих принципов вынесения приговора. От защиты нет.

16 СУД: Хорошо.

17 Итак, офицер Хоултон, заменив рекомендованное
 18 Пробацией значение экономической суммы на 14-уровневое
 19 увеличение, которое, как считает суд, является уместным,
 20 какой будет расчет уровня преступления? Могли бы Вы озвучить
 21 это для нас в протоколе?
 22 Начнем с уровня 8, базового уровня.

23 Г-ЖА ХОУЛТОН: Итак, базовый уровень преступления
 24 будет 8, согласно U.S.S.G. 2S1.1(a)(2).

25 Стоимость отмытых средств составит 14, согласно

1 Руководящим принципам 2B1.1(b) (1) (H) .

2 Существует увеличение на шесть уровней, поскольку
3 Подсудимый был осведомлен что отмытые средства связаны с
4 контролируемым веществом, руководство 2S1.1(b) (1) (B) (i) . .

5 Также предусмотрено увеличение на четыре уровня,
6 поскольку Подсудимый занимался бизнесом в котором отмывались
7 средства, согласно Руководству 2S1.1(b) (2) (C) .

8 Это приводит к скорректированному уровню преступления в 32.

9 Подсудимый получает три балла за принятие
10 ответственности и еще два балла за отсутствие предыдущих
11 правонарушений.

12 что в итоге дает общий уровень преступления 27
13 и диапазон наказания по Руководству от 70 до 87 месяцев.

14 СУД: Хорошо. Это определение уровня преступления,
15 сделанное Судом, и позиции сторон зафиксированы в протоколе.

16 Это переводит нас к последнему аспекту обсуждения,
17 а именно к расчету – абзацам, которые оценивают
18 и рассчитывают категорию уголовной истории, рекомендованную
19 Пробацией как Категория I.

20 Есть ли возражения к этим абзацам или к расчету?

21 Г-н Шамел.

22 РГ-Н ШАМЕЛ: Нет возражений ни к расчету,

23 ни к заключению о том, что он относится к Уровню I.

1 Единственное, что касается Части Е, пронумерованного
2 параграфа 89 на странице 16, где указано: "Факторы, которые
3 могут оправдать отклонение или изменение: Отсутствуют".

4 Я не возражаю против того, что Пробация это указала.

5 Но после подачи этого документа Правительство представило свой
6 меморандум по вынесению приговора и сослалось
7 в связи с поведением, которое это оправдывало.

8 Я хотел бы, чтобы этот момент был учтен в анализе.

9 СУД: Мы считаем, что этот пункт будет изменен для
10 отражения этого момента.

11 Г-Н ШАМЕЛ: Это всё, что у меня есть,
12 Ваша честь, по этому вопросу.

13 СУД: Г-н Мидлин, что-нибудь с Вашей стороны?

14 Г-Н МИНДЛИН: Нет возражений, Ваша честь.

15 СУД: Хорошо.

16 Это оставляет нам расчет рекомендованной
17 категории Уголовной Истории I.

18 Итак, офицер Хоултон, повторите для протокола: при
19 уровне преступления 27 и категории уголовной истории I, каков
20 будет диапазон наказания, а также, пожалуйста, укажите
21 ограниченный диапазон по руководству.

22 Г-ЖА ХОУЛТОН: Да, Ваша честь.

23 Диапазон составляет от 70 до 87 месяцев, но ограниченный
24 диапазон по руководству для тюремного заключения –
25 60 месяцев.

1

2

СУД: Хорошо.

3

4

5

Теперь есть еще один вопрос, который, как мне кажется
"висит" здесь. Некоторые документы были поданы под грифом
секретности?

6

Г-Н ШАМЕЛ: Верно, Ваша честь.

7

СУД: Как я понимаю.

8

9

Г-н Мидлин, вы предлагаете подать версию этих
в публичный реестр с внесением отредактированных изменений?

10

Г-Н МИНДЛИН: Это верно, Ваша честь.

11

СУД: Это так?

12

13

Г-Н МИНДЛИН: Да, Ваша честь, я слегка отредактирую
свои документы для подачи.

14

15

16

СУД: Вопрос к вам, г-н Шамел. Вы планируете
сделать то же самое? И если нет, то каково
обоснование для секретности?

17

18

Г-Н ШАМЕЛ: Таким образом, что именно было подано под
грифом секретности? Ваша честь спрашивает --

19

20

СУД: Насколько я помню, я получил ваши документы
под грифом секретности. Или я ошибаюсь?

21

22

Г-Н ШАМЕЛ: Это верно, вы получили наши документы
под грифом секретности.

23

СУД: Они засекречены?

24

Г-Н ШАМЕЛ: Насколько мне известно, Ваша честь.

1 СУД: Очевидно, вы добавили информацию к PSR,
2 что вызвало у меня воспоминания об этом. Однако такие
3 вопросы, безусловно, являются уместными для секретного
4 рассмотрения, особенно если они касаются несовершеннолетних,
5 состояния здоровья или подобных вопросов, но я не вижу
6 обоснования для того, чтобы остальная часть документов
оставалась под грифом секретности.

7 Г-Н ШАМЕЛ: Согласен с этим, Ваша честь.

8 СУД: Тогда мы позволим вам также подготовить
9 отредактированную версию.

10 Г-Н ШАМЕЛ: Думаю, это отличное решение,
11 слегка отредактированная версия.

12 СУД: Но последние слова — это то,
13 что навело меня на эту мысль.

14 Г-Н ШАМЕЛ: Спасибо, Ваша честь.

15 СУД: Хорошо.

16 Таким образом, протокол зафиксирует, что я
17 полностью ознакомился с PSR и приложением.

18 Мы также получили, скажем так, весьма подробные
19 материалы от защиты, а также два документа от стороны защиты и
20 один от стороны обвинения.

21 Есть ли кто-то, кто считает, что прислал мне еще
22 что-то в письменном виде, что я не упомянул?

23 Господи Шамел.

24 Г-Н ШАМЕЛ: Нет, Ваша честь. Не думаю.

25 СУД: А вы, Г-н МИНДЛИН?

1 Г-Н МИНДЛИН: Нет.

2 СУД: Хорошо.

3 В таком случае, слово за вами, Г-н Шамел,
4 для ваших некоторых замечаний от имени Легкоды́мова.

5 Г-Н ШАМЕЛ: Думаю, уместно назвать их полными, Ваша
6 честь. Их действительно много. Это очень сложный вопрос.

7 Это не какая-то финансовая пирамида. Г-н Миндлин,
8 думаю, согласится, что Легкоды́мов не начал это дело как
9 преступник. У него нет криминального прошлого. Он создал
10 это по хорошей причине. Я считаю, что мы представили многое
11 о нем, о том, кто он и чем он занимается.

12 Есть несколько вещей, на которые я хотел бы
13 обратить внимание Вашей чести, особенно учитывая замечания о
14 "теневых рекомендациях" и том, что уместно в этой ситуации.

15 Одна из тем, о которой я хотел бы поговорить, —
16 это условия, в которых содержится Легкоды́мов.

17 И я знаю, что Ваша честь осведомлена.
18 Только вчера, например, было еще одно убийство в тюрьме, и
19 Легкоды́мов снова находится на строгом карантине.
20 Я пытался навестить его однажды, но он был заблокирован,
21 так как кто-то напал на его адвоката прямо в комнате для
22 посещений.

1 Ваша честь полностью осведомлена. Я знаю, что
2 и другие суды осведомлены. Только вчера один из ваших коллег,
3 судья Коган, в деле по Platinum Partners сказал одному из
4 обвиняемых, что отправил бы его в тюрьму, если бы ему не
5 пришлось отправлять его в MDC (Исправительный центр Бруклина).

6 Я не осуждаю MDC. За почти 27 лет работы адвокатом
7 я побывал примерно в 50 тюрьмах и колониях по всей стране.
8 Редко встретишь место, которое делает MCC или Supermax хорошим
9 на их фоне, но MDC — это действительно ужасное место.
10 Его недофинансируют, там острый дефицит персонала. Я
11 разговаривал с некоторыми сотрудниками, которые приезжают из
12 других отделений Бюро тюрем. Люди приезжают со всей страны,
13 чтобы заполнить нехватку кадров, потому что там настолько
14 ужасные условия, что никто не хочет там работать..

15 Если для охранников там все настолько плохо,
16 можете представить, каково это для заключенных, особенно для
17 такого человека, как господин Легкодýмов, не имеющего
18 криминального прошлого, не являющегося носителем английского
19 языка и не имеющего родственников в этих окрестностях, за
20 исключением его жены, которая присутствует сегодня в зале суда
21 и хотела бы обратиться к вам, Ваша честь, до того, как я
22 закончу. Он также не видел своих детей более 18 месяцев.

23 MDC — это ужасающее место. И я думаю, Ваша честь
24 хорошо знает о его кошмарах. Без осуждения работы Бюро тюрем,
25 которые стараются как могут, я считаю, что важно понимать
26 это, особенно с учетом других лиц,

1 обвиняемых по подобным делам.

2 Другие обвиняемые в этой стране по подобным делам
3 получают условные сроки, короткие заключения в исправительных
4 лагерях или сроки под надзором. Мы много говорили о CZ и о
5 ситуации с Binance в наших заявлениях. Ваша честь, уверен,
6 осведомлена об этом.

7 Вот человек, который проходит через весь процесс
8 заключения сделки и вынесения приговора, ни минуты не проведя
9 под стражей, получает четырехмесячный срок. В зависимости
10 от его статуса самосдачи и иммиграционного статуса, которого
11 я не знаю, его могут отправить в исправительный лагерь.

12 И даже если — и я ни на минуту не предполагаю,
13 что действия господина Легкоды́мова заслуживают срок
14 от 70 до 87 месяцев, или даже 60 месяцев, или даже 48
15 месяцев, как просит правительство, — его место не в MDC.
16 Некоторые суды, некоторые судьи здесь засчитывают день за
17 день, и есть разные мнения по этому вопросу. Именно поэтому я
18 никогда не стану судьей — ведь это решение ваша честь
19 должна принять сама, о том, как оценивать такие условия.

20 Но если мы посмотрим на факторы по §3553 и на то,
21 что мы должны делать, наши обязанности, предписанные
22 Конституцией и Конгрессом в рамках закона,

1 и рассмотрим все эти аспекты – серьезность преступления,
2 необходимость уважения закона, справедливое наказание.
3 Справедливое наказание? Справедливо ли для инженера,
4 который создал платформу, которую кто-то другой использовал?
5 Он не совершал преступлений против американцев.

6 Его компания не пыталась обмануть американцев, наоборот,
7 они старались не допускать американцев к платформе.
8 Признаюсь, он мог бы лучше справляться с этим; он признал
9 свою вину в этом. Но является ли справедливым наказанием
10 помещать его туда, где его жизнь подвергается опасности?

11 Ведь жизнь господина Легкоды́мова действительно
12 подвергалась угрозе. Господин Миндлин знает об этом.

13 В один из первых дней, когда его поместили в тюрьму
14 безопасности в Майами, транспортировали в Техас на самолете
15 и автобусе Кон-Аир в статусе заключенного максимального
16 уровня. По прибытии в MDC, через несколько дней, член банды
17 пришел в его камеру и угрожал его жизни.

18 И я благодарен правительству за то, что они
19 не препятствовали его переводу в другую часть учреждения, а,
20 возможно, даже помогли в этом. Но каждый день, пока он
21 находится там, его жизнь под угрозой. Каждый день. Один
22 неверный взгляд, и кто-то может неправильно понять, кто он.

23 Это дело, конечно, получило много огласки,
24 как ваша честь знает, с самого начала. Генеральный прокурор
25 Гарланд делал публичные заявления; я присутствовал на
выступлении

1 заместителя генерального прокурора Лизы Монако на заседании
2 АВА через несколько дней после его ареста, бывшего главы
3 уголовного департамента. Это было в новостях повсюду. Люди
4 знают, кто он такой. В зале суда сегодня присутствуют СМИ.
5 Они сообщают об этом. Если что-то происходит в этом суде,
6 то почти мгновенно появляется в интернете на русском
7 языке по всей России, где находилась вся его клиентская база.

8 Он находился в опасности. Он оказался в ужасной
9 ситуации, и это несправедливо. Поэтому я хочу убедиться, что
10 Ваша Честь понимает, насколько все было плохо — я знаю, что
11 господин Миндлин задал вопрос, как это относится к делу —
12 можно сказать, что условия в MDC плохие, но как это касается
13 его лично? И при всем уважении, как я уже сказал, мне
14 симпатичен господин Миндлин. Я не знаю, ступала ли его нога
хотя бы раз в MDC.

15 И должен сказать, что это совсем другое, когда
16 ты заходишь туда как прокурор и когда заходишь как адвокат
17 защиты, и уж, конечно, совсем другое, когда ты находишься там
18 ак подсудимый. Я бывал в самых разных местах: в тюрьме
19 упермакс, в окружных тюрьмах, в государственных тюрьмах, я
20 практиковал в более чем 38 судах в 38 штатах по всей стране,
21 Ваша Честь. Это ужасное место. И я действительно хочу,
22 чтобы Ваша Честь учитывала это при вынесении приговора и
23 размышляла над тем, что означает справедливое наказание
24 по §3553.

1 Следующий вопрос касается достаточного устрашения.
 2 Что значит адекватное устрашение? Я бы сказал, что, да,
 3 эта история получила широкий резонанс в прессе. Весь мир
 4 знает, что г-н Легкодýмов находился в заключении, он провел
 18
 5 месяцев в MDC, его биржа закрыта, и сейчас он фактически
 6 обанкротился. Его жизнь полностью перевернулась с ног на
 7 голову.

8 Более того, и это, на мой взгляд, касается эпизода
 9 с CZ и его финансовой компанией, даже если предположить, что
 10 их действия аналогичны — хотя я считаю, что это не так, и в
 11 материалах дела нет этому подтверждения. Электронные письма,
 12 сообщения, и другие материалы, на которые ссылается обвинение,
 13 в случае CZ показывают, что они просили для него 36 месяцев.

14 Тридцать шесть месяцев за миллиарды. За компанию,
 15 которая целенаправленно вела деятельность на территории США,
 16 делая это с полным пониманием ситуации, и они переписывались
 17 между собой фразами типа: «лучше просить прощения, чем
 18 разрешения». Они осознанно делали то, что делали, и затем
 19 заключили сделку, по сути, выкупив себя. Правительство США,
 20 как я полагаю, то же самое подразделение, к которому
 21 принадлежат эти два прокурора, вышло в суд с просьбой
 22 о 36 месяцах, а суд дал четыре.

23 Поэтому, если речь идет о факторе устрашения,
 24 то он точно не должен ложиться на его плечи.

1 Не на г-на Легкоды́мова возложена обязанность послать
2 миру сигнал о том, что произойдет в подобных ситуациях.
3 Это можно рассматривать лишь как небольшой эпизод.
4 Сейчас мы живем в совершенно иной реальности криптовалют.
5 В эту сферу приходит множество людей, происходит множество
6 изменений. Я не думаю, что заключение г-на Легкоды́мова еще на
7 хоть одну минуту окажет какое-то влияние на общее устрашение.

8 Что касается защиты общества от дальнейших
9 преступлений. Понятно, что я его адвокат, моя работа –
10 представлять его интересы, и вы можете воспринимать мои
11 слова с долей скепсиса, что, в общем-то, правильно. Но
12 реальность такова, что это достойный, порядочный человек. Как
13 ясно изложено в PSR (представлении о его личных данных), он
14 инженер, работал в Силиконовой долине, он и его жена
15 воспитывают троих детей, они вместе со школьных лет. Это не
16 преступник. Это не человек, который полагал, что он участвует
17 в преступной деятельности на территории США.

18 И один из аспектов, который мне особенно запомнился
19 в ходе нашего почти двухлетнего знакомства с г-ном
20 Легкоды́мовым, это то, что в то утро, много недель спустя
21 после его приезда в Соединенные Штаты, он вышел на пробежку.
22 Он приехал в Соединенные Штаты, указав всю информацию о себе.
23 Он точно указал, кто он. Он приехал сюда для занятий по
24 пилотированию. Он приехал, его допросили, и он сообщил о своем

1 части в Bitzlato. Он никогда этого не скрывал.
2 У него не было такого намерения

3 И однажды, спустя много недель, он отправился
4 на пробежку, когда правительство решилось на арест, сообразив,
5 что он находится в стране. Когда он вернулся, он увидел
6 агентов ФБР с мегафонами у своего дома; его жена и дети были
7 наверху, они не говорили по-английски, были в панике, а он
8 понял, что они там из-за него, потому что они звали его.

9 Он не повернулся и не попытался скрыться, не стал
10 искать способ покинуть страну, проскользнуть через границу или
11 перебраться в Канаду или еще куда-нибудь. Он спокойно
12 подошел, представился федеральным агентам и, в конечном итоге,
13 взял мегафон, чтобы успокоить свою семью, сказав: «Все в
14 порядке, откройте дверь». Это не преступник. Это не тот
15 человек, которого Ваше честь или какой-либо другой судья
16 когда-либо снова увидит перед собой.

17 Как знает господин Миндли из многочисленных
18 разговоров, которые у него были с господином Легкоды́мовым,
еще
19 до того, как я был вовлечен в это дело, он уже отходил от
20 от работы в этой области криптовалюты и проявлял широкий
21 спектр интересов. Он хотел стать пилотом, был заинтересован в
22 электрических лодках и занимался другими делами. Это
23 дело окончательно подтолкнуло его к уходу из криптовалютной
24 сферы, и он больше не связан с криптовалютой.

1 Так что идея о необходимости защитить общественность от
2 возможных преступлений со стороны господина Легкодýмова даже
3 не поднимается, и я не думаю, что господин Миндлин будет
4 пытаться утверждать обратное.

5 Для господина Легкодýмова нет образовательных или
6 профессиональных программ, которые ему нужны, поэтому его
7 дальнейшее заключение не предоставит ему никаких возможностей
8 или пользы.

9 Я утверждаю, Ваша честь, что его случай по сути
10 аналогичен другим: делу Тонасабо (фониетически), делу Янг,
11 делу Дейс, делу Маршан. Это случаи в данной юрисдикции,
12 связанные с подобными обвинениями, и ни одно из них
13 не завершилось тюремным сроком.

14 Думаю, что это тот случай, где наказание уже
15 было понесено, имелись и специальное, и общее устрашение,
16 послание было направлено. Господин Легкодýмов был полностью
17 разрушен – финансово и лично. Всё, что у него осталось,
18 – это его жена и дети, и он хочет вернуться к ним.

19 Ваша честь также в курсе, поскольку я поднимал
20 этот вопрос при ходатайстве об освобождении под залог,
21 что его виза истекла из-за невозможности её продлить в связи с
22 предъявленными обвинениями – очевидно, он не делал этого
23 намеренно и въехал в США легально – и теперь у него есть
24 иммиграционное дело. Даже если бы Ваша честь решила, что
25 господин Легкодýмов заслуживает условного наказания и должен
26 быть освобождён немедленно, этого не произойдёт. Это факт.

1 Ему предстоит пройти целый процесс в иммиграционном суде.

2 И есть дело, на которое мы ссылаемся в Федеральном
3 округа Колумбия, известное как дело Смит, — возможно,
4 Ваша честь знакома с ним. Оно дошло до Окружного суда
5 Колумбии. В этом деле рассматривается вопрос о том, что
6 когда два человека совершают одно и то же деяние, и один из
7 них получает год и день, что фактически составит 8 или 10
8 месяцев с учётом сокращений и досрочного освобождения в
9 промежуточное учреждение, а другой человек за точно такое же
10 деяние, будучи иностранцем, из-за иммиграционных вопросов
11 может провести этот год и день в заключении, растянувшемся на
12 на три года, суд может учитывать это. Это дело
13 рассматривалось, когда Руководящие принципы были
14 обязательными. Но я считаю, что это наглядно иллюстрирует
15 ситуацию, с которой мы имеем дело.

16 Господин Легкодýмов не заслуживает дальнейшего
17 тюремного заключения. Откровенно говоря, он не заслуживал
18 даже того заключения, через которое уже прошел, и уж точно не
19 заслуживает таких условий содержания, которые ему пришлось
испытать.

20 Я не возлагаю ответственность на правительство
21 за это, за исключением того факта, что всем присутствующим
22 в этом зале известно, что он никогда не представлял опасности.
23 Мы все это признаём. Вопрос всегда стоял лишь о риске побега.
24 Почему ему пришлось находиться там? Так получилось. Прокуроры
25 возражали. Каждый раз, когда мы просили его освободить или

1 перевести в промежуточное учреждение, в условия получше, они
2 говорили «нет». Он провёл 18 месяцев в заключении, как
3 животное в очень плохом зоопарке. Этого достаточно.

4 Я полагаю, Ваша честь, что в рамках альтернативных
5 Руководящих принципов, которые мы только что обсудили, так как
6 Вы сами их подняли и мы включили их в наши материалы,
7 что он уже прошёл больше, чем было бы необходимо по этим
8 альтернативным принципам. Я не могу не согласиться с Вашей
9 позицией по этому вопросу.

10 Наконец, Ваша честь, я хотел бы... я думаю, что
11 не обязательно обсуждать некоторые моменты, поскольку г-н
12 Миндлин уже изложил их в своих ходатайствах, упомянул о
13 некоторых событиях, произошедших за время нахождения
14 в заключении, и Ваша честь уже в курсе этих фактов, поэтому я
15 не буду на этом останавливаться.

16 Но я хотел бы попросить о возможности -- Г-н Миндлин
17 --
18 прошу прощения.

18 Жена г-на Легкодимова здесь, и она хотела бы
19 обратиться к суду. Она подготовила заявление. И с разрешения
20 суда, хотя она не говорит по-английски, русскоязычный
21 переводчик уже встретился с ней, ознакомился с её заявлением
22 и готов помочь ей, если суд позволит ей выступить и дать
23 возможность суду услышать не только слова адвоката о том,
24 что её муж — достойный человек, хороший отец и действительно
25 человек, заслуживающий милосердия.

1 СУД: Ну что ж, это довольно необычно. --

2 По крайней мере, в моей практике. Но в данных обстоятельствах
3 я готов удовлетворить вашу просьбу и позволить ей выступить.

4 Г-Н ШАМЕЛ: Могу ли я пригласить её, Ваша честь?

5 СУД: Можете.

6 Г-Н ШАМЕЛ: Ваша честь, вам удобнее, чтобы она --

7 СУД: Ей нужен микрофон. Возможно, свидетельская
8 трибуна будет удобнее, Уильям. Ей не нужно приносить присягу.
9 Но там есть микрофон.

10 Г-Н ШАМЕЛ: Это подойдет.

11 СУД: Надеюсь, микрофон работает.

12 Возможно, так будет удобнее и для переводчика.

13 План заключается в том, что г-жа Легкоды́мова
14 будет читать на русском языке, а переводчик будет переводить
15 одновременно?

16 Г-Н ШАМЕЛ: Это было бы идеально.

17 Моя надежда на то, что г-жа Легкоды́мова --

18 СУД: Как бы они это ни планировали, так и сделаем.

19 Г-Н ШАМЕЛ: Полагаю, это верно. г-жа Легкоды́мова
20 будет читать, а переводчик переводить.

21 СУД: Это устраивает переводчика?

22 ПЕРЕВОДЧИК: Да.

23 Мы будем читать короткими абзацами, так как это
24 длинное выступление. Короткие абзацы, а затем я буду
25 читать перевод на английском. Думаю, так будет проще
26 всего.

1 СУД: Как угодно, чтобы переводчику было удобнее.

2 ПЕРЕВОДЧИК: Спасибо.

3 Г-ЖА ЛЕГКОДЫМОВА: Меня зовут Алена. Я жена Анатолия.

4 Мы знаем друг друга уже очень давно. Мы женаты почти 20 лет.

5 У нас трое замечательных детей. Мой муж — очень любящий,

6 заботливый, чуткий, внимательный, добрый и честный отец

7 и супруг. Он мой друг и опора, и я могла бы написать книгу

8 о нем и о том, как он изменил мою жизнь.

9 Наш самый запоминающийся и трогательный момент —

10 присутствие Анатолия в родильном зале во время рождения наших

11 троих детей. Не каждый решится быть с женой на протяжении

12 всего процесса. В нашей семье мы шутили об этом: наш папа —

13 доктор — программист.

14 Наши дети очень скучают по папе. Его роль и

15 вклад в их воспитание чрезвычайно важны для них. К сожалению,

16 после ареста Анатолия у наших детей появились серьезные

17 психологические проблемы и стресс. Я до сих нахожусь в

18 стрессе. Для меня было большим шоком читать в газетах

19 что правительство США считает моего супруга преступником. Я

20 сдо сих пор не могу в это поверить.

21 Если бы мой муж знал, что делает что-то незаконное,

22 он никогда бы не поставил под угрозу нашу семью.

1 Мы бы не путешествовали свободно по миру и не приехали
2 бы в США по собственной воле, если бы знали, что
3 нарушаем закон. Мой муж не был бы так открыт в своих
4 действиях, если бы считал себя преступником.

5 Я могла бы уехать из страны с детьми после его
6 ареста, но не сделала этого, потому что верю в американское
7 правосудие. И я надеюсь, что, несмотря на все трудности,
8 которые выпали на нашу долю, мы сможем снова построить
9 свою жизнь, воссоединиться и стать крепкой семьей.

10 Мой муж – не тот человек, который стал бы
11 убегать от правосудия. Даже если бы он жил в другой
12 стране и его обвинили, он бы не скрывался. Он бы с
13 готовностью приехал в страну, которая предъявила ему
14 обвинение, для проведения судебного разбирательства. Трудно в
15 это поверить, но честные люди всё же существуют.

16 Последние полтора года я живу с ощущением
17 что у меня отняли часть тела. Мы с мужем никогда не были
18 в разлуке так долго. Мне трудно нормально есть и спать, зная,
19 что мой муж находится в тюрьме. Мои дети и я учимся жить
20 жить без него, и нам приходится справляться со многими
21 трудностями.

22 Анатолий всегда учил нас становиться лучше.
23 Наши семейные ценности очень сильны. Мы заботимся о
24 животных, бережем природу. Мы уже 14 лет не едим продукты
25 животного происхождения, у нас нет вредных привычек. Мы

1 любим заниматься спортом, ходить в походы и кататься на
2 велосипедах. Мой муж всегда говорил, что если мы хотим стать
3 лучше, нужно начинать с себя. Мы можем воспитать детей
4 хорошими людьми, только если сами будем стремиться становиться
5 лучше каждый день. Он – причина, по которой я по-прежнему могу
6 могу оставаться сильной. Я считаю, что лучшее, что я могу
7 сделать, – это сохранить нашу семью, пока он не вернется
домой.

8 Я прошу Суд отнестись к делу Анатолия – честно и справедливо.

9 СУД: Это завершает заявление?

10 ПЕРЕВОДЧИК: Да, это всё.

11 СУД: Вы можете вернуться на свои места.

12 Г-Н ШАМЕЛ: Ваша честь, помимо того, что я хотел бы
13 отметить, что дети г-на Легкоды́мова не присутствуют здесь,
14 было принято решение, что они еще слишком малы, чтобы
15 присутствовать в суде. Но я хотел бы, чтобы Суд знал, что они
16 полностью поддерживают его как отца.

17 И г-н Легкоды́мов хотел бы сделать свое
18 заключительное заявление после выступления стороны обвинения.

19 Если у Суда ко мне нет вопросов, то мне больше
нечего добавить.

20 СУД: У меня больше нет вопросов к вам, г-н Шамел.

21 Но я приму заявление от г-на Легкоды́мова сейчас,
22 если он хочет его сделать.

23 Г-Н ШАМЕЛ: Хотите, чтобы он встал?

24 СУД: Он может оставаться на месте, говорите в
микрофон.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

И снова напоминаю вам, г-н Легкодѣлов, что вы имеете право
сделать заявление, но также напоминаю, что вы не обязаны
говорить. Если вы хотите воспользоваться правом выступить
перед вынесением приговора, сейчас у вас есть такая
возможность.

ОБВИНЯЕМЫЙ: Спасибо, Ваша честь.

Я провел более 18 месяцев, размышляя о том, что со
мной произошло. Как получилось, что создание компании привело
к таким последствиям? Теперь я понимаю, что, как основатель
Bitzlato, я мог бы сделать больше. Нашей работы по
отслеживанию денежных потоков и внедрению процедур AML/KYC
недостаточно. Я доверял своим коллегам и не настаивал на том,
чтобы мы сделали больше.

Это разрушило мою жизнь. Я уже почти два года
вдали от своей семьи. С того момента, как я увидел федеральную
полицию у нашей съемной квартиры, я видел, как моя жизнь
рушится. Я потерял свободу, свою компанию и всё, что
я работал. Я знаю, что начинаю всё с нуля, и хочу только
возможности сделать это вместе с моей семьей.

Я осознал, что допустил ошибки. Я понял, что мог бы
сделать больше. Каждый день я сожалею о том, что не сделал
этого и что причинил моей семье такую боль. Мои дети
страдают, потому что я не предпринял достаточных усилий.

В условиях содержания в MDC я усвоил суровый урок.

1 MDC стало для меня ужасным, пугающим и отвратительным
2 опытом. Я не спал спокойно и не чувствовал себя в безопасности
3 с момента моего прибытия в эту тюрьму.

4 Я прошу только, чтобы Ваша честь поняли, что я не
5 плохой человек и что я заслуживаю второго шанса.

6 СУД: Это завершает ваше заявление, г-н Легкоды́мов?

7 Г-Н ШАМЕЛ: Да, Ваша честь.

8 СУД: Хорошо. Большое спасибо.

9 Г-н Миндлин, вы хотите высказаться от имени Соединенных
10 Штатов?

11 Г-Н МИНДЛИН: Кратко, да, Ваша честь.

12 Сегодня мы здесь не потому, что г-н Легкоды́мов —
13 плохой человек. Мы здесь не потому, что он представляет личную
14 опасность. И не потому, что он плохой муж или отец.

15 Мы здесь из-за последствий его действий. Он создал
16 институт, который, как он знал, позволит преступникам
17 процветать. Он основал и управлял криптовалютной биржей,
18 фундаментальным принципом которой было то, что никаких
19 вопросов не будет задаваться. Все остальные факты в этом деле
20 вытекают из этого решения. Под его контролем Bitzlato
21 стала клиринговым центром для грязных денег.

22 Ваша честь услышали трогательные слова от
23 людей из жизни обвиняемого о нем и его характере, и я не стану
24 это оспаривать. Но я хочу напомнить суду, что причиной нашего
25 присутствия здесь является то, что подобные действия имеют

1 действительно серьезные последствия.
 2 Они причиняют вред. Вам не обязательно быть плохим отцом,
 3 чтобы причинять такой вред; не обязательно быть плохим мужем.
 4 То, каков вы в личной жизни, по сути, не имеет значения, так
 5 как преступление здесь носит характер содействия. Жертвами
 6 этих преступлений стали те, кого шантажировали, у кого
 7 украли личности, чьи жизни были разрушены наркотиками из-за
 8 преступников, которые стекались на Bitzlato.

9 Обвиняемый знал, что это происходило. Его
 10 неоднократно предупреждали, что преступники используют
 11 его биржу для отмыwania доходов от наркотиков, выкупов, для
 12 покупки поддельных документов и украденных паспортов. Мы
 13 слышали доводы о том, что это стало известно только в
 14 ретроспективе, что обвиняемый не мог знать тогда, что
 15 происходило. Это просто не так. Обвиняемый открыто признавал
 16 через своих коллег-руководителей, что пользователи Bitzlato
 17 занимались наркотиками и что клиенты регулярно
 18 регистрировались на платформе под поддельными именами и с
 19 документами. Я не буду повторять эти сообщения, на которые
 20 подробно ссылаются в наших документах.

21 Но даже без этих сообщений, даже если бы
 22 обвиняемому никогда не сообщили о грязных деньгах, проходящих
 23 через эту платформу, это было бы следствием конструкции
 24 Bitzlato. Обвиняемый фактически создал банк, в котором не
 25 требовалось удостоверение личности или другая информация для
 проверки клиентов, то,

1 что иногда называют «знай своего клиента» (KYC). Его
2 собственные маркетологи это понимали. Они составили таблицу
3 плюсов и минусов, где плюсом было отсутствие KYC, а минусом
4 грязные деньги. Предсказуемый результат состоял в том, что
5 Bitzlato стала клиринговым центром для криптовалюты.

6 И более широкий контекст важен, поскольку мы
7 живем в мире, где действительно сложно анонимно конвертировать
8 криптовалюту в наличные деньги. Можно получать криптовалюту
9 через преступные действия, но потом человек остается с ней
10 пока не найдет того, кто согласится конвертировать ее в
11 значительных масштабах, а места, которые предлагают такие
12 услуги, быстро исчезают. В этом и заключалась суть бизнеса
13 это было ее ключевым предложением. Именно поэтому мы сегодня
14 здесь, Ваша честь.

15 СУД: Спасибо, господин Миндлин..

16 Подтекст, как мне кажется, — я хотел бы задать вам
17 этот вопрос.

18 Подтекст состоит в том, что правительство считает,
19 что основной промах господина Легкоды́мова — это его отказ
20 полностью закрыть бизнес; я прав?

21 Г-Н МИНДЛИН: Правительство полагает, что
22 преступление состояло в том, чтобы владеть и управлять
23 о котором обвиняемый знал, что он передает средства.

24 Я цитирую этот закон, но не механически:
25 обвиняемый знал — что средства, как он знал, были либо
26 доходами от преступной деятельности, либо предназначались для

1 преступных целей. Существовали разные способы, как можно было
было с эти разобраться.

2 Обвиняемый вполне мог бы сказать, как он
3 неоднократно угрожал на протяжении многих лет: "Я больше
4 не буду вести этот бизнес, потому что не хочу быть отмывателем
5 денег". Но этого не произошло.

6 Он мог бы исправить ситуацию. И, как мне кажется
7 он настойчиво утверждает, что это было невозможно и что дело
8 было неисправимо.

9 Мы не пытаемся утверждать, что именно он мог бы
10 сделать, чтобы не совершить преступление, но он знал на
11 протяжении многих лет, что это преступление совершается, и
12 что он участвует в нем.

13 СУД: И вы оспариваете заявление господина Шамела о
14 том, что в соответствии с законами Гонконга, где была
15 зарегистрирована компания, ее деятельность была законной?

16 Г-Н МИНДЛИН: Честно говоря, я недостаточно знаком с
17 законодательством Гонконга, чтобы ответить на этот вопрос,
Ваша честь.

18 СУД: Понятно.

19 Г-Н МИНДЛИН: Но я скажу, что переписка обвиняемого с
20 его коллегами показывала понимание того, что они делают нечто
21 незаконное. Обвиняемый делал замечания о том, что после ареста
22 Кэти Мэн, исполнительного директора Huawei в Канаде, он
23 своему коллеге, что ему нужен остров, вооруженный до зубов.
24 Что-то вроде: "Мы следующие". После закрытия Hydra Market
25 обвиняемый сказал: "Мы следующие, если не наведем порядок".

1 Так что это была не та ситуация, когда обвиняемый действовал
2 в неведении. То, что он делал, отмывание денег, было бы
3 незаконным в любом месте.

4 СУД: И я полагаю, что вы также не можете оспорить
5 тот факт, что на этом сайте проводились транзакции, которые
6 были полностью законными не только по американским законам,
7 но, вероятно, и по законам любой другой страны..

8 Г-Н МИНДЛИН: Безусловно, Ваша честь.

9 СУД: Похоже на Почтовую службу.

10 Г-Н МИНДЛИН: Как Почтовая служба. Но представьте
11 себе Почтовую службу, где кто-то утверждает, что 25 процентов
12 почтовых отправлений содержат наркотики.

13 СУД: Вы бы сказали Генеральному почтмейстеру
14 прекратить деятельность?

15 Г-Н МИНДЛИН: Возможно, мы бы предложили ему еще
16 раз пересмотреть эти цифры.

17 СУД: Хорошо. Спасибо вам большое.

18 Как я обычно поступаю, я объявлю предполагаемое
19 наказание и обоснования.

20 Г-Н ШАМЕЛ: Можно я скажу кратко?

21 СУД: Господин Шамел.

22 Г-Н ШАМЕЛ: Я ценю тон замечаний господина Миндлина.
23 Я просто хочу сделать одно замечание.

24 Для его роли в этом состязательном процессе,
25 действительно ли он хороший отец и все эти прочие вещи могут

1 не столь значимы с точки зрения обвинения, но это не то,
2 что мы решаем сегодня. Сегодня мы собрались для вынесения
3 приговора, и вопрос заключается в том, какое наказание будет
4 справедливым, исходя из принципов статьи 3553. И все те
5 моменты, которые господин Миндлин как бы отбрасывает как не
6 имеющие отношения к его анализу, на самом деле имеют прямое
7 отношение к этому анализу.

8 Г-Н МИНДЛИН: Господин Шамел прав, характер
9 Ответчика действительно имеет значение. Моя задача заключается
10 в том, чтобы сосредоточить внимание Суда на том, что конкретно
11 сделал Ответчик, и напомнить об этом.

12 СУД: Да, мой вопрос касался именно этого аспекта,
13 а не характера.

14 Г-Н МИНДЛИН: Конечно.

15 СУД: В любом случае, это, очевидно, сложное дело,
16 поэтому здесь, вероятно, более уместно, хотя я стараюсь
17 так поступать во всех случаях, сначала объявить свое
18 предполагаемое наказание и его обоснования, а затем дать
19 адвокатам возможность указать на возможные юридические ошибки
20 в том, что я собираюсь сделать. Это даст мне шанс их учесть и
21 избежать ошибки, что потребовало бы повторного
22 разбирательства, хотя это не возможность вновь обсуждать
23 вопросы, которые могут вас не устраивать, но которые находятся
24 в рамках моих законных полномочий по вынесению приговора.

25 Запись также будет отражать, что, хотя это только

1 рекомендация, Суд в полной мере рассмотрел – я думаю, в
2 материалах дела достаточно указано, что мы все тщательно
3 изучили Руководящие указания, изданные Комиссией по руководящ
4 им принципам вынесения приговоров США, применимые к этому делу.

5 Суд в полной мере рассмотрел доклад о досудебном
6 расследовании, его дополнение; документы, поданные Защитой в
7 связи с вынесением приговора, а также документы, поданные
8 Правительством в том же контексте.

9 Я также учел доводы адвокатов, представленные
10 на слушании, выступления госпожи Легкодýмовой и самого
11 господина Легкодýмова в момент вынесения приговора.

12 Итак, это предполагаемый приговор Суда и его
13 обоснования.

14 Как я уже говорил, дело является сложным. Это
15 относится не только к вынесению приговора, но и к попытке
16 понять сам рынок. Возможно, сам термин «криптовалюта»,
17 использование корня «крипт», придает ему негативный оттенок.
18 Но понять природу самого бизнеса непросто.

19 По моему мнению, нет разумных оснований сомневаться
20 в том, что компания, созданная и управляемая, а в какой-то
21 момент и возглавляемая г-ном Легкодýмовым, действительно
22 способствовала, как было отмечено господином Шамелом при
23 признании вины, незаконным операциям. Вопрос в том, сколько
24 из этих операций имели связь с США – и здесь развернулась
25 дискуссия по поводу оценки экономического ущерба.

1 Однако нет сомнений, что деятельность, запущенная
2 господином Легкоды́мовым и ориентированная, в первую очередь,
3 на Китай и бывший Советский Союз, имела «щупальца», которые
4 распространились по всему миру, что, возможно, в конечном
5 итоге и следовало ожидать.

6 И в своем собственном заявлении на момент
7 вынесения приговора господин Легкоды́мов признал, что мог бы
8 сделать больше. Безусловно, существует вопрос, который я бы
9 назвал «вопросом заднего обзора», как отметил господин Шамел:
10 мы смотрим на события сквозь призму 2024 года, и тогда,
11 вероятно, было не так просто распознать средства и методы,
12 чтобы справиться с тем, что, по меньшей мере, г-н Легкодымов
13 подозревал, что происходит. Для моих расчетов достаточно того,
14 что это действительно происходило, влияло на Соединенные Штаты
15 и оправдывало судебное преследование, инициированное
16 Правительством.

17 Также отмечу, что во время вынесения приговора в
18 в этой части не прозвучало обширных аргументов, но некоторые
19 другие решения об уголовных преследованиях вызывали у Суда
20 определенные сомнения. Однако, обладая большим опытом
21 вынесения приговоров, я понимаю, что каждое дело уникально, и
22 порой в процессе вынесения приговора появляются критически
23 важные обстоятельства, которые не отражены в публичных
24 документах. Поэтому очень сложно сравнивать, даже с целью
25 анализа разницы в приговорах, разные дела и результаты по ним

1 с делом, которое рассматривается судьей на данный момент.

2 Всегда было моим мнением, что учитывая
3 чрезмерное упование на официальные Руководящие Принципы с
4 числовыми расчетами, где каким-то образом цифры приравняются
5 к моральной порочности; чем выше число, тем выше степень
6 моральной порочности. Но это вовсе не отражает реальность
7 человеческой природы, по моему опыту, и поэтому я давно
8 предпочитаю подход, принятый Американской Ассоциацией
9 Адвокатов, который нашел отражение в теневых Руководящих
Принципах.

10 Вы можете заметить различия между уровнями
11 правонарушения, когда первоначально в отчете о досудебном
12 расследовании уровень был указан около 40, 43, или какой бы
13 там ни был показатель, а затем снизился до пересчитанного
14 уровня на основе фактических данных о транзакциях по
15 вымогательству в Соединенных Штатах. Это привело к уровню 27.

16 В моем расчете теневых Руководящих Принципов —
17 а во всех этих расчетах, очевидно, присутствует определенная
18 гибкость — я определил уровень правонарушения на уровне около
19 13 или 14 после начального расчета и последующего уменьшения
20 за своевременное признание вины, а также смягчающего уровня
21 отсутствия баллов. Это, по сути, указывает на диапазон
22 наказания, примерно соответствующий тому, что господин
23 Легкодýмов уже фактически отбыл.

И, господин Шамел, у меня нет никаких возражений относительно ужасных условий в MDC. Этот вопрос уже несколько головной болью для этого суда и нашего коллегиального суда по ту сторону моста. И мы знаем, что многие сотрудники Федерального Бюро тюрем усердно трудятся, пытаются исправить ситуацию. Отличная работа, проделанная нашей прокуратурой и и помощниками, которые оперативно реагируют на конкретные проблемы, заслуживает похвалы за их высокую ответственность. Кажется, что это практически неразрешимая проблема. Невозможность найти людей, которые хотели бы работать в этих условиях... не уверен, что это комментирует саму должность или говорит о состоянии нашей экономики, если честно: люди могут найти более выгодные занятия, чем трудная работа охранника в одной из самых сложных сред в мире, в частности в в тюремных учреждениях.

Да, это ужасное место, и суд принимает это во внимание. В той мере, в какой теневые Руководящие Принципы указывали бы на дополнительный срок лишения свободы, это, безусловно, более значимо при вынесении приговора.

Но, практически говоря, господин Легкодýмов вошёл в систему как человек, ведущий жизнь, которой можно восхищаться: высокообразованный, трудолюбивый, женат на замечательной женщине,

1 отец трёх прекрасных детей, предприниматель, человек с
2 визионерским подходом к перспективам развития,
3 будь то электрические автомобили, электрические лодки или
4 другие идеи, рождающиеся в его плодотворном уме.

5 И затем появляется Bitzlato. Он надевает надевает
6 плотные шоры, что всегда вызывает беспокойство в случаях
7 беловоротничковых преступлений, поскольку всегда у таких
8 правонарушителей присутствует оценка того, будет ли он пойман
9 и какой будет степень его ответственности в случае ареста.

10 И, безусловно, существуют различные заявления,
11 электронные письма и подобные сообщения от г-на Легкоды́мова,
12 которые предполагают, что он осознавал то, что делал, понимал
13 незаконную природу своей деятельности, хотя, вероятно, это и
14 не было его целью и даже не являлось его намерением. Но это,
15 безусловно, было принято им. Он выбрал не закрывать компанию,
16 несмотря на угрозы сделать это время от времени, что указывает
17 на его осознание реальности: он понимал, что управляет
18 бизнесом, вовлечённым в незаконную деятельность.

19 Таким образом, по всем этим причинам, следуя тeneвым
20 Руководящим Принципам, приговор в рамках этих принципов
21 является уместным, и, в данном случае, вынесенный приговор
22 суда в отношении содержания под стражей –
23 это наказание в виде времени, уже проведённого под стражей.

1 Хотя в докладе о досудебном расследовании (PSR)
2 рекомендуется назначить штраф, суд не намерен его назначать.
3 Суд считает, что разрушение прежней жизни г-на Легкоды́мова
4 и утрата его финансовых ресурсов стали вполне очевидными.

5 Тем не менее, суд намерен назначить обязательную
6 специальную пошлину в размере 100 долларов США.

7 Суд постановил и объявил приказ о конфискации,
8 который, как я понимаю, ограничен различным оборудованием,
9 изъятым правительством.

10 И суд, учитывая, что его семья теперь обосновалась
11 в Пенсильвании, хотя у него нет законного статуса в
12 Соединённых Штатах, что могло бы освободить его от
13 контролируемого освобождения, намерен назначить срок
14 контролируемого освобождения на два года и считает, что
15 обязательное тестирование на наркотики нецелесообразно,
16 учитывая выводы отдела пробации о том, что маловероятно
17 его участие в употреблении незаконных веществ.

18 Секретарь суда зачтёт в протокол предложенные
19 специальные условия контролируемого освобождения, которые
20 дополняют стандартные условия.

21 СЕКРЕТАРЬ СУДА: По запросу ответчик должен
22 предоставлять отделу пробации США полное раскрытие своей
23 финансовой отчётности, включая совокупные доходы, расходы

1 активы и обязательства, а также ежегодные налоговые
2 декларации.

3 С исключением финансовых счетов, упомянутых
4 и указанных в досудебном отчёте, подсудимому запрещено
5 открывать и/или содержать любые дополнительные индивидуальные
6 и/или совместные чековые, сберегательные или иные финансовые
7 счета для личных или деловых целей без ведома и одобрения
8 отдела пробации США.

9 Подсудимый должен сотрудничать с отделом
10 пробации в расследовании своих финансовых операций
11 и предоставлять правдивые ежемесячные отчеты о своих
12 доходах и расходах.

13 Подсудимый должен сотрудничать и подписывать
14 все необходимые формы для освобождения информации,
15 позволяющие отделу пробации США получить доступ к его
16 финансовой информации и отчётам.

17 Подсудимый должен сотрудничать и выполнять
18 все указания иммиграционных властей.

19 И в случае депортации подсудимому запрещается
20 нелегально возвращаться в Соединённые Штаты.

21 СУД: Это оглашённое решение суда и причины его
22 вынесения.

23 Имеются ли какие-либо возражения или замечания с
24 любой стороны по поводу какого-либо аспекта решения?

25 Г-н Шамел.

1 Г-Н ШАМЕЛ: Прежде чем я забуду, у нас есть
2 ожидающая на рассмотрении ходатайство об освобождении под
3 залог, но оно сейчас неактуально, поэтому мы просто отзываем
4 его, Ваша честь. Я просто забыл об этом в начале дня.

5 Вопрос касательно конфискации: я полагаю,
6 что суд уже вынес постановление.

7 СУД: Да, вынес.

8 Г-Н ШАМЕЛ: Мы обратились к правительству, они
9 имеют право на конфискацию этих предметов, но там есть
10 некоторые личные вещи — фотографии, другие вещи, — и я бы
11 попросил разрешения у правительства, чтобы, каким бы
12 образом они ни захотели это контролировать или надзирать, они
13 позволили нам получить эти личные вещи с различных
14 компьютеров, фотографии и подобное, и предоставить нам
15 USB-накопитель перед тем, как эти вещи будут утилизированы.

16 И, Ваша честь, — у меня нет точных ссылок на это,
17 но я могу их найти. Поэтому, если я ошибаюсь, заранее I
18 извиняюсь. Насколько я помню, приговор в виде, цитирую,
19 «уже отбытого срока» не может быть окончательным приговором
20 для целей Бюро тюрем и для расчётов. Мне кажется, это должно
21 быть определённое число.

22 Поэтому я бы попросил, Ваша честь, чтобы Вы
23 установили определённое число, которое мы просили, — 364 дня.
24 Поскольку, независимо от того, это 364 дня или год и один
25 день, это всё равно будет означать «отбытый срок».

1 Для г-на Легкодымова значительная разница состоит в том,
чтобы

2 приговор был именно 364 дня.

3 Особенно, если намерение Вашей чести заключается в его
4 освобождении, как я это понимаю.

5 СУД: Да, намерение состоит в том, чтобы срок по
6 этому обвинению и наказание считались завершенным.

7 Г-Н ШАМЕЛ: Верно.

8 Но я думаю, что как бы ни было указано число,
9 Ваша честь, это должно быть определённое число. Не думаю, что
10 мы можем сказать «отбытый срок». Я считаю, что в ордере
11 J&C должно стоять конкретное число. Я запрашиваю, чтобы
12 это число было 364 дня.

13 Г-ЖА ХОУЛТОН: Ваша честь, это не так.
14 В постановлении может просто быть указано «отбытый срок».

15 СУД: Мы всегда так делали, г-н Шамел.
16 Я не знаю, откуда... --

17 Г-Н ШАМЕЛ: У меня был такой случай однажды. Может
18 быть, это было в суде штата. Поэтому я не уверен.

19 ТСУД: Здесь мы делали это достаточно рутинно, так
20 так что я... Я никогда не слышал о...

21 Г-Н ШАМЕЛ: Понял.

22 СУД: Г-н Миндлин, у вас есть что добавить по этому
23 вопросу, чтобы прояснить его для меня?

1 Г-Н МИНДЛИН: Я согласен с Вашей честью, что вердикт
2 «уже отбытый срок» является стандартным для
приговора, который мы выносим.

3 Г-Н ШАМЕЛ: Если это так, если Ваша честь права –
4 как я и говорил, у меня нет на это ссылки. Я не знаю, прав ли
5 я в этом вопросе. Просто хотел его поднять, чтобы не...

6 СУД: Скажу вам вот что.

7 В той мере, в которой мы действуем, исходя из
8 принципа, который может оказаться ошибочным, в Правилах есть
9 положение, согласно которому это будет считаться ошибкой в
10 расчетах, а не пересмотром приговора.

11 Г-Н ШАМЕЛ: Верно. Думаю, это Правило 34.

12 СУД: Да, это где-то в пределах тридцатых – 35, 34.

14

15 Г-Н ШАМЕЛ: Думаю, это так, Ваша честь.

16 СУД: Но отбытый срок, как в приговоре суда, – чтобы
17 чтобы было понятно – означает, что все время, связанное с этим
18 обвинением, отбыто, и с этой точки зрения он свободен.

19 Г-Н ШАМЕЛ: Понял. Понял.

20 И, как вы видели в наших документах, 364 – это
21 пороговое число, поэтому я стремился к конкретности. Именно
22 поэтому я просил это.

23 СУД: Не знал, что это связано.

1 Г-Н ШАМЕЛ: Дело в том, что на отметке в один год
2 изменяется оценка в отношении того, является ли это
3 преступлением...

4 СУД: Да.

5 Г-Н ШАМЕЛ: ...моральной низости.

6 СУД: Думаю, суть заключается в том, что в рамках
7 этого приговора он никуда не отправится. Не будет
8 назначения в тюрьму, так как он уже отбыл
9 свое время.

10 Г-Н ШАМЕЛ: Да, но вопрос с иммиграционным ордером
11 на задержание –

12 СУД: Насколько я помню, по последней информации,
13 никакого иммиграционного ордера на задержание нет. По крайней
14 мере, мне сообщили, что его нет.

15 Г-Н ШАМЕЛ: Нам сообщили на предыдущем заседании –
16 я слышал об этом на предыдущем слушании, когда рассматривался
17 вопрос о залоге. Думаю, г-н Мидлин присутствовал тогда.
18 Может быть, это был его коллега.

19 Г-Н МИНДЛИН: Не уверен.

20 Г-Н ШАМЕЛ: Но, насколько я понял, ордер на
21 по иммиграционной линии был. И если его нет, то он может
22 быть выписан уже сегодня, и поэтому мы это и обсуждаем.

23 Потому что разница в одном годе влияет на расчет
24 того, будет ли его теперь удерживать иммиграционная тюрьма на
25 шесть месяцев или он будет освобожден. Если срок составляет

1 менее года, это не считается преступлением, связанным с
2 моральной низостью.

3 СУД: Ну, во всех случаях, которые мы здесь
4 рассматривали, неважно, какой срок вынесен фактически, важен
5 тот срок, который может быть назначен. Таким образом,
6 преступление, связанное с моральной низостью, — это
7 преступление, за которое может быть назначено наказание в виде
8 года и одного дня или более, и неважно, получил ли человек 6
9 месяцев, 9 месяцев, 11 месяцев, это всё равно преступление,
10 связанное с моральной низостью.

11 Г-Н ШАМЕЛ: Я не являюсь иммиграционным юристом,
12 Ваша Честь. Это то, что мне сообщили адвокаты по
13 иммиграционным вопросам.

14 СУД: Я не знаю, возможно, это может отличаться по
15 законодательству штатов. Но по моему опыту это не изменяет
16 природу преступления.

17 Г-Н ШАМЕЛ: Согласен.

18 СУД: Приговор, который может вынести суд, не
19 превращает преступление, связанное с моральной низостью, в
20 такое, которое не связано с ней.

21 Г-Н ШАМЕЛ: Снова, Ваша Честь, это не то, что я понял
22 от иммиграционных юристов; они сообщили, что это — тяжкое
23 преступление, связанное с моральной низостью, основываясь на
24 фактически вынесенном приговоре. Это было моё понимание.

25 СУД: Я не знаю. К счастью, единственные случаи,
26 когда я имею дело с иммиграцией, — это когда заседаю по
поручению в Апелляционном суде

1 Г-Н ШАМЕЛ: Я никогда бы не сделал это намеренно.

2 СУД: Г-н Миндлин, есть ли что-то еще,

3 кроме этого, г-н Шамел?

4 Г-Н ШАМЕЛ: Нет, это был единственный вопрос, Ваша
5 Честь.

6 СУД: Г-н Миндлин, у вас нет возражений, во-первых,
7 — где я прервал — по поводу личных вещей, которые могут быть
8 включены в изъятые предметы?

9 Г-Н МИНДЛИН: Да, мы готовы попытаться извлечь
10 личные файлы с устройств.

11 СУД: И затем по поводу — есть ли еще какие-либо
12 юридические возражения или исключения?

13 Г-Н МИНДЛИН: Нет, судья, никаких возражений.

14 СУД: Хорошо. Спасибо адвокатам с обеих сторон.

15 Поскольку нет других юридических возражений или
16 исключений, то оглашенное намерение суда в качестве приговора
17 принимается и закрепляется в качестве вынесенного приговора.

18 Также принимаются и закрепляются причины, указанные
19 для вынесения приговора, как обоснование вынесенного
20 приговора.

21 Было ли соглашение об отказе от апелляции, г-н
22 Миндлин, в этом деле??

22 Г-Н МИНДЛИН: Да, было соглашение об отказе от
23 апелляции при 60 месяцах, судья. 6-0.

24 СУД: Хорошо.

1 СУД: Господин Легкодѣмов, я уведомляю вас о том,
2 что вы имеете право обжаловать ваше осуждение и приговор, если
3 считаете, что ваше признание вины было вынужденным или если в
4 нём имелся какой-либо иной фундаментальный дефект. Вы имеете
5 право обжаловать сам приговор, если считаете, что он
6 противоречит закону.

6 Тем не менее, вы заключили соглашение о признании
7 вины, которое содержит отказ от апелляции, отказ, лишаящий вас
8 права обжаловать осуждение или оспаривать приговор.

9 Как правило, такие отказы от апелляции считаются
10 подлежащими исполнению, но если вы полагаете, что отказ от
11 апелляции в вашем соглашении не подлежит исполнению, вы вправе
12 представить этот аргумент в соответствующий апелляционный суд.

13 Если вы всё же хотите подать уведомление об
14 апелляции и не можете оплатить регистрационный сбор, вы можете
15 уведомить об этом Секретаря суда, и она подготовит и подаст
16 уведомление об апелляции для вас в статусе *forma pauperis* (для
17 лиц с низким доходом).

17 Пожалуйста, обратите внимание, что, как правило,
18 любое уведомление об апелляции должно быть подано в Канцелярию
19 суда в течение 14 дней с момента внесения в неё постановления
20 которое подлежит обжалованию.

21 Г-н Миндлин, это было обвинение по одному пункту?

22 Г-Н МИНДЛИН: Да, судья.

23 СУД: Есть ли какие-либо подлежащие рассмотрению
24 обвинения?

24 Г-Н МИНДЛИН: Нет, подлежащих рассмотрению обвинений
нет.

1 СУД: Хорошо.

2 В таком случае, остаётся только уточнить,
3 Офицер Пробейшн Хоултон, когда мы разберёмся, есть ли
4 ордер на иммиграционный арест.

5 Если его нет, тогда мистер Легкоды́мов должен
6 будет работать с Пробейшн уже сегодня?

7 МС. ХОУЛТОН: Да, Ваша честь.

8 Я дам инструкции его адвокату.

9 СУД: Хорошо.

10 Есть ли что-то ещё перед тем, как мы завершим?

11 Г-Н ШАМЕЛ: Ничего для мистера Легкоды́мова, Ваша
честь.

12 СУД: Хорошо.

13 Тогда, мистер Легкоды́мов, мы желаем вам удачи.
14 Мы ценим вашу искренность и ваши слова перед вынесением
15 приговора. Вы человек с огромным талантом. Вам повезло иметь
16 прекрасную семью. Объедините эти два аспекта, и мы надеемся,
17 что оставшаяся часть вашей жизни будет хорошо вознаграждена.
18 Удачи вам.

19 ОТВЕТЧИК: Спасибо, Ваша честь.

20 СУД: Пожалуйста.

21 И мы благодарим обе стороны за их превосходные
22 выступления как устно, так и в письменных материалах.
23 Поскольку это последний пункт повестки, заседание объявляется
закрытым.

Proceedings



1 Г-Н ШАМЕЛ: Спасибо, Ваша честь.

2 СУД: Пожалуйста.

3 Г-Н ШАМЕЛ: И позвольте мне сказать, Ваша честь,
4 что ваша канцелярия была просто замечательной. Мы не были
5 здесь лично, всё происходило дистанционно. Нам очень
6 помогли с расписанием и координацией, и мы это очень ценим.

7 СУД: Рад это слышать. Спасибо.

8 (Заседание завершено.)

9

10 * * * * *

11

12 Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что вышеизложенное
13 является точной стенограммой записей судебного заседания по
данному делу.

13

14 /s/ Andronikh M. Barna

Июль 26, 2024

15 ANDRONIKH M. BARNA

Дата

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25